

أجب / أجيبي بعون الله على جميع الأسئلة

أولاً: أجب علي جميع الاسئلة المقالية :

1. ناقش مبدأ استقلال القضاء وأثره في تحقيق العدالة، مبيناً موقف المشرع المصري منه؟
2. ما المقصود بمجانية القضاء وكيف يتم التوفيق بينها وبين فرض الرسوم القضائية؟
3. قارن بين نظام تعدد القضاة ونظام القاضي الفرد من حيث المزايا والعيوب؟
4. اشرح مبدأ علانية الجلسات مبيناً أهميته والحدود الواردة عليه؟
5. ما هو الأثر المترتب على مخالفة المحكمة لمبدأ علانية النطق بالحكم؟
6. ناقش العلاقة بين مبدأ حرية الدفاع والمناقشة ومبدأ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم؟
7. اشرح مزايا نظام التقاضي على درجتين؟
8. بين الفرق بين طرق الطعن العادية وغير العادية؟
9. تحدث عن تشكيل المحاكم الجزئية في النظام القضائي المصري وطبيعة اختصاصها؟
10. ما هي المحاكم التي يطلق عليها "المحاكم الكلية" وأين يكون مقرها؟
11. تحدث عن دور محكمة النقض كجهة مراقبة لتطبيق القانون؟
12. كيف يضمن نظام تعدد القضاة استقلال القاضي وحمايته من المؤثرات الخارجية؟

ثانياً: أسئلة الصح والخطأ (20 سؤالاً مع الإجابة):

- تعتبر غالبية قواعد قانون المرافعات قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. (خطأ: قواعد آمرة).
- تسرى القواعد الجديدة للمرافعات من وقت العمل بها على ما لم ينته من إجراءات. (صح: فورية التطبيق).
- استقلال القضاء يعني عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في عمل القاضي. (صح).
- القضاء في الإسلام يعتبر قضاءً غير مجاني حيث يتقاضى القاضي أجره من الخصوم. (خطأ: قضاء مجاني من بيت المال).

نظام القاضي الفرد يقلل من تكاليف القضاء ويحقق سرعة الفصل في المنازعات. (صح).

يجوز للمحكمة جعل الجلسة سرية دائماً دون حاجة لقرار أو سبب. (خطأ: يجب مراعاة النظام العام أو الآداب).

النطق بالحكم يجب أن يكون علانية دائماً حتى لو كانت المحاكمة سرية. (صح).

مخالفة علانية النطق بالحكم تؤدي إلى بطلان الحكم بطلاناً نسبياً. (خطأ: بطلان مطلق).

مبدأ المواجهة يمنع القاضي من سماع بيئة في غيبة الخصم في الفقه الإسلامي. (صح).

حق الدفاع مكفول دستورياً أصالة أو بالوكالة. (صح).

نظام التقاضي على درجتين يزرع ثقة الناس في أحكام المحاكم دائماً. (خطأ: هو ميزة لتدارك الخطأ، والزرعة من عيوبه في وجهة نظر أخرى).

الطعن بالنقض يطرح موضوع النزاع من جديد أمام محكمة النقض. (خطأ: تراقب تطبيق القانون فقط).

المحاكم الابتدائية تتشكل دوائرها من قاض فرد. (خطأ: تشكل من ثلاثة قضاة).

يجوز استثناء الدعاوي ضئيلة القيمة من مبدأ التقاضي على درجتين. (صح).

المحكمة الجزئية تعتبر محكمة درجة ثانية. (خطأ: محكمة درجة أولى).

استقلال القضاء في الإسلام بدأ منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب. (صح).

يجوز للقاضي منع الخصم من الكلام إذا خرج عن موضوع الدعوى. (صح).

الرسوم القضائية تهدف أساساً إلى تحقيق ربح للدولة من مرفق القضاء. (خطأ: تهدف للحد من الخصومات الكيدية).

تشكل محاكم الاستئناف من عدد زوجي من القضاة. (خطأ: عدد فردي).

مبدأ المساواة أمام القضاء لا يمنع من اختلاف اختصاص المحاكم بسبب قيمة الدعوى. (صح).

ثالثاً: أسئلة الاختيار من متعدد (20 سؤالاً مع الإجابة):

قواعد قانون المرافعات هي قواعد:

أ) موضوعية.

ب) شكلية.

ج) اختيارية.

النظام الذي يوزع فيه القضاة وتنهض كل دائرة بعدد من القضايا هو:

أ) القاضي الفرد.

ب) تعدد القضاة.

ج) القضاء الجماعي.

بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً يترتب على:

أ) سرية المحاكمة للأدب.

ب) سرية النطق بالحكم.

ج) تعدد القضاة.

"ألحن بحجته" تعبير استخدمه المشرع للإشارة إلى أهمية مبدأ:

أ) العلانية.

ب) حرية الدفاع والمناقشة.

ج) المجانية.

المحكمة التي تفصل في النزاع لأول مرة تسمى:

أ) محكمة أول درجة.

ب) محكمة الاستئناف.

ج) محكمة النقض.

طريق طعن غير عادي يرفع أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم:

أ) الاستئناف.

ب) النقض.

ج) التماس إعادة النظر.

أي المحاكم التالية تسمى "محاكم كلية":

أ) الجزئية.

ب) الابتدائية.

ج) الاستئناف.

تعتبر المصلحة العامة هي المعيار لتحديد ما إذا كانت القاعدة:

أ) أمرة.

ب) شكلية.

ج) فورية.

الجريمة التي يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة هي:

أ) خسارة الدعوى.

ب) التدخل في القضاء لصالح خصم.

ج) طلب إعفاء من الرسوم.

مبدأ العلانية يحقق الرقابة:

أ) الإدارية.

ب) الشعبية.

ج) التشريعية.

يحق للمدعي استرداد الرسوم القضائية إذا:

أ) كسب الدعوى.

ب) خسر الدعوى.

ج) ترك الدعوى.

تنظر محاكم الاستئناف النزاع بصفقتها:

أ) محكمة أول درجة.

ب) محكمة درجة ثانية.

ج) محكمة قانون.

يشترط للإعفاء من الرسوم (بجانب الفقر):

أ) موافقة الخصم.

ب) جنسية المدعي.

ج) احتمال كسب الدعوى.

القضاء في المسجد في الفقه الإسلامي مظهر من مظاهر:

أ) السرية.

ب) العلانية.

ج) التعدد.

تتقيد المحكمة بـ:

أ) طلبات الخصوم.

ب) رغبة السلطة التنفيذية.

ج) ثروة المتقاضين.

تتكون دوائر محكمة النقض من عدد:

أ) زوجي.

ب) فردي.

ج) غير محدد.

مبدأ المواجهة يوجب:

أ) حضور الجمهور .

ب) إعلان المدعى عليه بالطلبات .

ج) دفع الرسوم فوراً .

الحماية من ذوي السلطة والنفوذ تهدف لضمان :

أ) استقلال القضاء .

ب) مجانية القضاء .

ج) علانية الجلسات .

قاعدة "الأصل في الفقه الإسلامي اتخاذ الإجراء في مواجهة الخصم" تعني :

أ) عدم جواز الحكم .

ب) عدم جواز القضاء على الغائب (كأصل) .

ج) وجوب تعدد القضاة .

المبدأ الذي يمنح فرصة لتدارك أخطاء القضاة هو :

أ) استقلال القضاء .

ب) التقاضي على درجتين .

ج) المساواة .

رابعاً: أسئلة أكمل الجمل (20 سؤالاً مع الإجابة):

قانون المرافعات هو الشريعة العامة في شأن أيأ كان نوعه. (الإجابة: التقاضي) .

قواعد قانون المرافعات التطبيق، تسرى فور العمل بها. (الإجابة: فورية) .

يتمتع على السلطة الفصل في الخصومات بين الناس. (الإجابة: التشريعية) .

تحصل الدولة من المتقاضين مقابل التجائهم للمحاكم للتقليل من الخصومات الكيدية. (الإجابة: رسوماً) .

نظام يمثل ضماناً ضد التحيز الشخصي للقاضي. (الإجابة: تعدد القضاة) .

المقنن المصري أخذ بنظام تعدد القضاة ونظام القاضي الفرد في الدعاوي البسيطة. (الإجابة: كقاعدة) .

يوجب الدستور المصري أن تكون جلسات المحاكم (الإجابة: علنية).

يتم النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة (الإجابة: علنية).

بطلان الحكم الناجم عن سرية النطق به هو بطلان (الإجابة: مطلق).

مبدأ حرية يتطلب إهمال الخصوم للحصول على أوراق منتجة في الدعوى. (الإجابة: الدفاع) .

تسمى المحكمة التي تنظر الاستئناف بمحكمة (الإجابة: الدرجة الثانية).

محكمة هي التي تراقب صحة تطبيق القانون ولا تعيد نظر الموضوع. (الإجابة: النقض) .

مقر المحكمة الابتدائية يكون غالباً في عاصمة (الإجابة: المحافظة).

..... هي التي تحدد اختصاص المحاكم وتبين الإجراءات المتبعة. (الإجابة: المدونة القانونية/قانون المرافعات) .

يمنع مبدأ المواجهة المدعي من إبداء طلبات في غيبة خصمه. (الإجابة: جديدة) .

حق الدفاع مكفول أو بالوكالة وفقاً للدستور. (الإجابة: أصالة) .

القاضي في الإسلام يتقاضى راتبه من (الإجابة: بيت مال المسلمين).

يهدف مبدأ التقاضي على درجتين إلى ما قد يقع فيه قضاة الدرجة الأولى من أخطاء. (الإجابة: تدارك) .

قواعد الاختصاص المحلي تعتبر من قواعد القانون (الإجابة: الخاص).

مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح

د محمد الإمام